

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. DISA PRIMA MEDIKA
DENGAN
PT. GOLF TAMAN DAYU
TENTANG
LAYANAN PERAWATAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN

NOMOR :
NOMOR :

Perjanjian Kerjasama Tentang Pelayanan Perawatan Kesehatan dan Pengobatan ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani di Pandaan, pada hari ini Selasa tanggal 01 bulan Juli tahun 2025 oleh dan diantara :

1. **Nama** : dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
Jabatan : Direktur PT Disa Prima Medika

Selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit **RS Prima Husada Malang** yang beralamat di Jl. Banjararum Selatan No 3-7 Singosari, Kabupaten Malang dan **RS Prima Husada Sukorejo** yang beralamat di Jl. Raya Surabaya-Malang KM. 54, Desa Lemahbang, Kabupaten Pasuruan dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama kedua Rumah Sakit tersebut **PIHAK PERTAMA dan**

2. **Nama** : Michael Christafel
Jabatan : General Manager

Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PT. Golf Taman Dayu dan beralamat di Jl. Raya Surabaya Malang KM 48, Karangjati Pandaan 67156 Pasuruan, Untuk selanjutnya PT. Golf Taman Dayu disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan secara masing-masing disebut "Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik badan usaha dan pengelola RS Prima Husada Malang dan RS Prima Husada Sukorejo yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan yang terbaik bagi masyarakat berdasarkan standar pelayanan kesehatan yang berlaku;

PERJANJIAN KERJASAMA PT. DISA PRIMA MEDIKA dengan PT. GOLF TAMAN DAYU	1	
--	----------	--

2. **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang olah raga dan jasa yang beralamat di Jalan Raya Surabaya Malang KM 48, Karangjati Pandaan 67156 Pasuruan dan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan/karyawati beserta Tamu, khususnya penyediaan fasilitas kesehatan bermaksud untuk bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** dalam bidang pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan;
3. **PIHAK KEDUA** menunjuk **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan jasa pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan untuk karyawan/karyawati **PIHAK KEDUA** di Rumah Sakit dan **PIHAK PERTAMA** dengan ini menerima penunjukan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

PENGERTIAN

Dalam Perjanjian ini, sepanjang tidak ditentukan lain atau tersendiri istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut :

1. **Peserta atau Tertanggung** adalah karyawan/karyawati **PIHAK KEDUA** yang mempunyai hubungan kerja dengan **PIHAK KEDUA** dan tercatat dalam daftar peserta sebagai peserta program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan **PIHAK KEDUA** dan **dibuktikan dengan adanya Kartu Peserta**.
2. **Daftar Peserta** adalah daftar yang berisi nama-nama Peserta atau Tertanggung yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK PERTAMA**.
3. **Pelayanan Kesehatan** adalah jasa konsultasi kesehatan dan/atau tindakan medis yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
4. **Rawat Jalan Dokter Umum** adalah semua pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter umum, dokter gigi Rumah Sakit dengan atau tanpa obat dan tidak menggunakan fasilitas Rawat Inap.
5. **Rawat Jalan Spesialis** adalah semua pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis/ahli di Rumah Sakit.
6. **Rawat Inap** adalah pelayanan perawatan kesehatan di Rumah Sakit dimana Peserta atau Tertanggung yang karena keadaan kesehatannya memerlukan menginap sedikitnya 1 (satu) Malam berdasarkan rekomendasi/rujukan dari dokter dan/atau dari rumah sakit lain, atau keadaan emergency.
7. **Operasi** adalah tindakan medis spesialis dengan menggunakan sayatan pada organ tubuh dengan atau tanpa anestesi pada suatu ruangan tertentu.

8. **Perawatan Khusus** adalah perawatan yang membutuhkan ruangan perawatan, tindakan, obat-obatan dan tenaga ahli, dan memerlukan pemeriksaan lebih intensif, misalnya perawatan di ICU (Intensive Care Unit), ICCU (Intensive Coronary Care Unit), HCU (High Care Unit), PICU (Pediatric Intensive Care Unit), Unit luka bakar, Unit Perinatology.
9. **One Day Care** adalah tindakan spesialis yang dilaksanakan oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis / ahli dengan atau tanpa anestesi dimana Peserta atau Tertanggung dapat langsung pulang tanpa harus melaksanakan Rawat Inap (merupakan paket yang terdiri dari tindakan dokter, anestesi dan obat, serta sewa kamar).
10. **Penyakit** adalah kondisi fisik seseorang yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari keadaan normal yang sehat.
11. **Penunjang Medis** adalah sarana untuk menunjang diagnosa klinik. Untuk itu membutuhkan Rujukan dari dokter umum, dokter gigi, atau dokter spesialis sesuai indikasi medis ke laboratorium, radiologi, fisioterapi, ECG, USG dan lain-lain.
12. **Rujukan** adalah surat pengantar yang diberikan oleh dokter untuk pemeriksaan/pengobatan lebih lanjut dan/ atau Rawat Inap di Rumah Sakit.
13. **Emergency** adalah keadaan darurat yang memerlukan pemeriksaan dan tindakan medis segera yang apabila tidak dilakukan akan menyebabkan hal yang fatal bagi peserta.
14. **Harga Netto Apotik atau "HNA"** adalah harga dasar obat yang ditetapkan oleh distributor dan menjadi acuan bagi **PIHAK PERTAMA** untuk menentukan **Harga Jual Apotik** atas obat-obatan yang dipergunakan **Peserta atau Tertanggung**.
15. **Obat-obatan** adalah senyawa kimia yang berdasarkan farmakologi ditujukan untuk mencegah **penyakit**, mengurangi dan menghilangkan keluhan serta menyembuhkan penyakit, memiliki ijin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
16. **Tenaga Medis** adalah seseorang yang telah melaksanakan pendidikan formal di bidang kesehatan untuk mempraktekan bidang ilmunya kepada masyarakat, misalnya : dokter, perawat.
17. **Pengecualian** adalah pelayanan kesehatan/tindakan yang tidak dijamin oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana **dimaksud** dalam Lampiran I Perjanjian ini.
18. **Kartu Peserta** adalah kartu atau tanda pengenal yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** bagi Peserta atau Tertanggung yang merupakan bukti yang sah untuk memperoleh pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan yang diberikan oleh Rumah Sakit.
19. **Kelas Perawatan** adalah hak kelas Peserta atau Tertanggung di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan dalam surat jaminan yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA**.
20. **Surat Jaminan** adalah surat yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**

yang menyatakan bahwa biaya Pelayanan Kesehatan terhadap Peserta atau Tertanggung yang namanya tercantum dalam Surat Jaminan, menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dan diberlakukan bagi Peserta atau Tertanggung.

21. **Tarif** adalah tarif normal atas Pelayanan Kesehatan yang berlaku secara umum dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan diketahui oleh **PIHAK KEDUA**. Daftar Tarif Pelayanan Kesehatan yang dikenakan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Perjanjian ini dan/atau sebagaimana terlampir pada Buku Tarif (dalam hal tidak diatur dalam Lampiran Perjanjian ini).
22. **Tamu** adalah pengunjung atau seseorang yang datang untuk berkunjung atau menginap di suatu tempat fasilitas yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Layanan perawatan kesehatan dan/atau pengobatan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Peserta atau Tertanggung ("Layanan Kesehatan") mencakup :
 - a. Rawat Jalan Umum
 - b. Rawat Jalan Spesialis;
 - c. Rawat Jalan Gigi
 - Konsultasi
 - Penambalan
 - Ekstraksi Gigi (Non Impacted)
 - Perawatan syaraf gigi
 - Pembersihan Karang gigi.
 - d. Rawat Inap; dengan atau tanpa pembedahan.
 - e. Pemeriksaan Penunjang Medis;
 - f. Tindakan Medis;
 - g. Emergency 24 Jam;
 - h. Obat-obatan
2. Tambahan dan/atau pembatasan atas suatu Layanan Kesehatan dalam kasus tertentu akan diatur berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** yang akan dituangkan secara tertulis dan dilampirkan sebagai tambahan dalam Perjanjian ini.
3. **Pengecualian** atas Layanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.
4. Di luar jam kerja dan pada hari libur, Layanan Kesehatan diberikan lewat *Emergency* yang beroperasi 24 jam.
5. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** oleh karena keterbatasan fasilitas yang ada dan Peserta atau Tertanggung memerlukan tindakan dan/ atau perawatan lebih lanjut sesuai indikasi medis, maka **PIHAK PERTAMA** atas persetujuan **PIHAK KEDUA** akan merujuk Peserta atau Tertanggung ke

rumah sakit lain yang memiliki fasilitas yang dibutuhkan.

6. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Layanan Kesehatan di rumah sakit lain yang menjadi rujukan sebagaimana dimaksud ayat 5 di atas, akan menjadi tanggung jawab dari **PIHAK KEDUA dan/atau Peserta**
7. **PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas ambulance secara gratis kepada PIHAK KEDUA apabila dibutuhkan.**

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **Hak PIHAK PERTAMA :**
 - a. Menerima pembayaran tagihan biaya-biaya atas Layanan Kesehatan sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
 - b. Menagih kelebihan biaya (*excess charge*) langsung kepada **Peserta atau Tertanggung**, apabila **Peserta atau Tertanggung** memilih Kelas Perawatan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 7.
2. **Kewajiban PIHAK PERTAMA :**
 - a. Memberikan **Layanan Kesehatan** kepada **Peserta atau Tertanggung** jika memang diperlukan secara medis sesuai dengan hak Kelas Perawatannya. Apabila kelas yang sesuai dengan haknya penuh atas keterbatasan fasilitas **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** wajib untuk melaporkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk dicari penyesaiannya.
 - b. Memberikan konfirmasi Layanan Kesehatan yang di berikan untuk kasus **Rawat Inap** atas diri **Peserta atau Tertanggung** dan menerbitkan **Surat Keterangan Di Rawat Inap** kepada **PIHAK KEDUA**.
 - c. Memberikan sosialisasi prosedur kepada **PIHAK KEDUA**.
 - d. Menyerahkan **Buku Tarif** dan menyerahkannya kepada **PIHAK KEDUA** sebagai acuan dalam menentukan jumlah klaim yang ditagihkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - e. Tidak membedakan pemberian Layanan kepada **Peserta atau Tertanggung** dalam pemberian pelayanan kesehatan, sama seperti pasien biasa
 - f. Memeriksa masa berlakunya **Kartu Peserta/kartu identitas Peserta atau Tertanggung** serta keabsahannya.
 - g. Memberikan Layanan Kesehatan yang sebaik-baiknya kepada Peserta atau Tertanggung sesuai dengan kemampuan dokter dan fasilitas di Rumah Sakit.
 - h. Tidak akan mengenakan biaya apapun kepada Peserta atau Tertanggung setiap melakukan pemberian tindakan Layanan Kesehatan, kecuali seperti dimaksud dalam Pasal 5 ayat 7.
 - i. Menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** apabila biaya Layanan Kesehatan sudah mencapai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau kelipatannya pada semua kasus. Dalam kasus-kasus tertentu, bila biaya Layanan Kesehatan tagihannya sudah mencapai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan

- tagihan awal dengan dokumen diagnosa awal.
- j. Menolak **Peserta atau Tertanggung** dalam hal-hal sebagai berikut :
 - (i) **Peserta atau Tertanggung** tidak dapat menunjukkan bukti kepesertaan yang sah berupa **Kartu Peserta yang berlaku di PIHAK KEDUA atau Bukti Diri yang lain, kecuali PIHAK PERTAMA** telah mendapatkan konfirmasi sebelumnya dari **PIHAK KEDUA** mengenai kepesertaan karyawan **PIHAK KEDUA** tersebut sebagai Peserta atau Tertanggung.
 - (ii) **PIHAK PERTAMA** telah diinformasikan secara tertulis bahwa **Peserta atau Tertanggung** sudah dihentikan dalam atau dihentikan sementara.
 - (iii) **Peserta atau Tertanggung** meminta **PIHAK PERTAMA** untuk mengubah tanggal perawatan, diagnosa medis, dan/atau informasi apapun yang akan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.
 - (iv) **Peserta atau Tertanggung** berinisiatif meminta Layanan Kesehatan yang tidak perlu secara medis atau tidak berhubungan dengan perawatan yang harus dijalani, seperti tes laboratorium dan tes diagnostik.
 - (v) **Peserta atau Tertanggung** meminta **Layanan Kesehatan** diberikan kepada orang lain yang namanya tidak tertulis dalam **Kartu Peserta, Daftar Peserta** atau **Surat Jaminan Rawat Inap**.
 - k. Segera mengirimkan tagihan biaya-biaya Layanan Kesehatan kepada **PIHAK KEDUA**, dilengkapi dengan dokumen asli penagihan klaim **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja** setelah Peserta atau Tertanggung pulang.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. Meminta konfirmasi dari **PIHAK PERTAMA** sehubungan **Layanan Kesehatan** atas diri Peserta atau Tertanggung untuk di Rawat Inap di Rumah Sakit, dan mendapatkan surat keterangan sedang di Rawat Inap tersebut.
- b. Mendapatkan jasa **Layanan Kesehatan** dari **PIHAK PERTAMA** bagi Peserta atau Tertanggung, sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- c. Apabila perlu **PIHAK KEDUA** dapat meminta dan atau menerima keterangan *Medical Record* Peserta atau Tertanggung, maka untuk maksud tersebut **PIHAK PERTAMA** akan bertanggung jawab penuh serta membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum dari Peserta atau Tertanggung sehubungan dengan *Medical Record* yang disampaikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- d. Atas informasi Tarif dan informasi setiap adanya perubahan Tarif yang akan diberlakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya perubahan Tarif yang berlaku.

2. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Menghubungi **PIHAK PERTAMA** untuk konfirmasi jaminan /garansi perawatan atas diri **Peserta atau Tertanggung**.
- b. Membayar biaya-biaya atas Layanan Kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA** hanya yang

sesuai dengan Kelas Perawatan yang menjadi hak Peserta atau Tertanggung yang tercantum pada **Kartu Peserta, Jaminan Rawat Inap** atau mengacu pada Tarif yang telah disepakati.

- c. Membayar tagihan biaya-biaya atas **Layanan Kesehatan** yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** atas diri Peserta/atau Tertanggung, yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- d. Memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** terkait Daftar Peserta yang ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** pada saat Perjanjian ini ditandatangani.
- e. Memberitahukan setiap penambahan atau perubahan Daftar Peserta yang ditanggung dan yang tidak lagi ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak terdapat penambahan atau perubahan tersebut.

PASAL 5

TATA CARA PELAKSANAAN LAYANAN KESEHATAN

1. Dalam hal **Peserta atau Tertanggung** membutuhkan Layanan Kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK PERTAMA** wajib untuk terlebih dahulu memeriksa keabsahan Kartu Peserta. Apabila diperlukan, **PIHAK PERTAMA** dapat mengkonfirmasi kepesertaan **Peserta atau Tertanggung** langsung kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** wajib untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA** melalui telepon untuk mendapatkan Surat Jaminan Rawat Inap.
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh tertanggung dari **PIHAK KEDUA** dalam hal ini termasuk Tamu I maupun pengunjung dari **PIHAK KEDUA**.
4. Sebagaimana pada ayat 3 diatas pelayanan kepada Tamu maupun pengunjung dari **PIHAK KEDUA**, biaya yang timbul menjadi tanggungan Tamu maupun pengunjung.
5. **PIHAK PERTAMA** wajib untuk memberi pertolongan dan perawatan terlebih dahulu pada **Peserta atau Tertanggung** dengan keadaan **gawat darurat** yang membutuhkan Rawat Inap, dan kemudian menghubungi **PIHAK KEDUA** dalam waktu 1 x 24 jam untuk mendapatkan **Surat Jaminan Rawat Inap**.
6. Pada keadaan **gawat darurat**, penyakit atau kecelakaan yang tiba-tiba dan serius, dan atau untuk kasus-kasus yang terjadi pada hari libur, maka Layanan Kesehatan dapat disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui **Unit Gawat Darurat**.
7. **Peserta atau Tertanggung** yang perlu secara medis untuk mendapatkan Layanan Kesehatan berupa Rawat Inap, akan ditempatkan pada kelas perawatan yang tidak melebihi batas maksimum biaya atau kelas perawatan sesuai dengan yang tercantum dalam **Kartu Peserta**.
8. Dalam hal kelas kamar yang sesuai dengan hak Peserta atau Tertanggung penuh, maka **PIHAK PERTAMA** akan menempatkan **Peserta atau Tertanggung** dalam Kelas Perawatan satu tingkat lebih tinggi dari haknya, dan apabila kelas yang sesuai dengan hak **Peserta atau Tertanggung** sudah tersedia maka **PIHAK PERTAMA** secepatnya memindahkan **Peserta atau Tertanggung**

- kekelas yang sesuai dengan hak **Peserta atau Tertanggung**. Selisih biaya yang terjadi ditanggung **PIHAK KEDUA** maksimal 2 (dua) hari perawatan jika lebih maka selisih biaya ditanggung oleh **Peserta atau Tertanggung**. Kecuali ada konfirmasi dari **PIHAK KEDUA**.
- 8.
9. Pelaksanaan Layanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** harus tetap memperhatikan Pengecualian sebagaimana disepakati oleh **Para Pihak** yang terdapat dalam Lampiran I Perjanjian ini.

PASAL 6

BIAYA-BIAYA LAYANAN KESEHATAN

1. Penggantian biaya Layanan Kesehatan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** mengacu pada prosedur administrasi tunjangan kesehatan perusahaan **PIHAK KEDUA** dan **Tarif** yang disepakati dalam Perjanjian ini, atau pada **Buku Tarif** yang telah disepakati bersama diantara **Para Pihak**.
2. **PIHAK PERTAMA** tidak akan menarik biaya apapun terhadap **Peserta atau Tertanggung** selain yang telah disepakati dalam Tarif atau Buku Tarif yang telah disepakati bersama Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini.
3. Setiap perubahan pada **Tarif** yang disepakati dan/atau **Buku tarif** harus diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan persetujuan, dalam waktu paling lambat **30 (tiga puluh) hari kalender** sebelum pemberlakuan tarif dan/atau Buku Tarif tersebut. Tarif dan/atau Buku Tarif tersebut tidak berlaku surut.
4. Apabila **Layanan Kesehatan** yang diberikan adalah berkenaan dengan pemberian obat kepada **Peserta atau Tertanggung**, maka Para Pihak setuju untuk memberlakukan ketentuan tentang harga Jual Apotik atas harga obat yang diberikan kepada peserta berdasarkan tatacara penghitungan sebagai berikut, maksimum :

$$\text{Harga Jual Apotik} = [(\text{HNA} + \text{PPN } 11 \%) \times 15 \%]$$

Harga Netto Apotik (HNA) akan ditinjau dari waktu ke waktu oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan harga Distributor.
5. Pemeriksaan kesehatan lain sesuai dengan Perminataan **PIHAK KEDUA** (PO) atau penawaran **PIHAK PERTAMA** diluar perjanjian ini, biaya yang timbul dapat ditagihkan.

PASAL 7

TATACARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN BIAYA

1. Tagihan dari **PIHAK PERTAMA** atas Layanan Kesehatan untuk **Peserta atau Tertanggung** kepada **PIHAK KEDUA** akan dibayarkan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah asli kwitansi dan dokumen-dokumen penagihan klaim diterima oleh **PIHAK KEDUA** secara lengkap dan benar dari **PIHAK PERTAMA**. Dengan jadwal pembayaran setiap hari Selasa dan Kamis.
2. **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan atas biaya Layanan Kesehatan yang telah diberikan kepada **Peserta atau Tertanggung** harus sesuai dengan Kelas Perawatan sebagaimana tercantum dalam Kartu Peserta, jaminan Rawat Inap atau **Buku Tarif** yang telah disepakati **PIHAK KEDUA** hanya akan melakukan pembayaran tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila sesuai dengan dokumen-dokumen tersebut diatas.
3. Dalam hal pemberlakuan tarif baru, **PIHAK PERTAMA** belum menyampaikan **Buku Tarif** kepada **PIHAK KEDUA** untuk disepakati bersama, maka **PIHAK KEDUA** berhak membayar sesuai tarif yang sudah disepakati bersama oleh **Para Pihak (tarif lama)**.
4. Apabila **Peserta atau Tertanggung** meminta atau harus ditempatkan, pada kelas perawatan yang lebih tinggi dari kelas yang tercantum dalam **Kartu Peserta**,/Surat Jaminan Rawat Inap, maka selisih biaya akibat naik kelas akan di tanggung Peserta atau Tertanggung bersangkutan dan di konfirmasi ke **PIHAK KEDUA**.
5. **Dokumen penagihan klaim** sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut diatas adalah :
 - Formulir Pelayanan Medis
 - Kwitansi asli (bermeterai cukup), dan perincian biaya perawatan
 - Dokumen Pendukung sesuai dengan Layanan Kesehatan yang diberikan (bukti tindakan/Penunjang Diagnostik)
 - Salinan Resep
 - Salinan Ringkasan Catatan Medis
 - Fotokopi Kartu peserta atau identitas lain
 - Rekap Klaim
 - Surat Jaminan
 - Copy PO yang sudah distempel dan tanda tangan
6. **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu meneliti dan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen tagihan yang telah dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA**. Apabila dokumen penagihan belum lengkap atau apabila **PIHAK KEDUA** masih memerlukan dokumen tambahan maka dalam waktu **7 (tujuh) hari kerja** setelah dokumen diterima, **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan surat pemberitahuan ke **PIHAK PERTAMA** agar melengkapi dokumen yang dimaksudkan.
7. **PIHAK PERTAMA** wajib untuk segera melengkapi dokumen-dokumen tersebut dan mengirimkannya ke **PIHAK KEDUA** dalam waktu secepat-cepatnya.

8. Pembayaran klaim–klaim akan dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan proses pemindah bukuan bank (bank transfer) ke :

A. RS PRIMA HUSADA MALANG :

Nama Rekening : PT. Disa Prima Medika
Alamat : Banjararum Selatan No.3 Mondoroko, Singosari, Malang
Nomor Rekening : 368 - 3040700
Nama Bank : PT.Bank Central Asia Tbk
Cabang : KK Malang - Singosari
Kode SWIFT/IBAN : CENAIJJA

B. RS PRIMA HUSADA SUKOREJO:

Nama Rekening : PT. Disa Prima Medika
Alamat : Banjararum Selatan No.3 Mondoroko, Singosari, Malang
Nomor Rekening : 144-0055533324
Nama Bank : PT Bank Mandiri Persero Tbk
Cabang : KK Malang - Blimbing
Kode SWIFT/IBAN : BMRIIDJA

Setiap perubahan rekening Bank harus diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** selambat–lambatnya 30 hari kalender sebelum diberlakukannya nomor rekening yang baru.

PASAL 8

SANKSI

1. Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan kelalaian dalam melaksanakan pembayaran atas tagihan **PIHAK PERTAMA** melebihi dari waktu yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat 1, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar **1 % (satu per mil)** untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar **5 % (lima persen)**.
2. Apabila maksimum denda **5 % (lima persen)** telah dilampaui, maka **PIHAK PERTAMA** dengan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Indonesia berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak, dengan tetap mewajibkan **PIHAK KEDUA** membayar seluruh tagihan dari **PIHAK PERTAMA** berikut dendanya.
3. Apabila **PIHAK PERTAMA** memberikan Layanan Kesehatan yang dikecualikan oleh **PIHAK KEDUA** seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat 8, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk tidak melunasi semua tagihan yang diberikan.

PASAL 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani, dan akan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun (“Jangka Waktu Perjanjian”) dan dapat diperpanjang secara otomatis dengan pemberitahuan tertulis dari Para Pihak.
2. Pada saat Perjanjian ini selesai tetapi masih terdapat **Peserta atau Tertanggung** yang masih dalam perawatan dan atau pengobatan berdasarkan alasan-alasan medis yang ditentukan oleh dokter yang merawat harus tetap mendapat perawatan, pengobatan dan atau melanjutkan Rawat Inapnya, tetap akan mendapatkan haknya sampai sembuh dan akan diklasifikasikan sebagai kasus khusus yang tidak dapat terpengaruh dengan pengakhiran Perjanjian ini dan/atau berakhirnya masa berlakunya Perjanjian ini dan/atau pemutusan hubungan kerjasama.

PASAL 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Pemutusan hubungan kerja sama dapat dilakukan oleh salah satu Pihak secara sepihak dengan memberitahukan maksudnya secara tertulis paling lambat **2 (dua) bulan** sebelum tanggal pemutusan hubungan kerjasama, dimana masing-masing Pihak dalam jangka waktu tersebut diatas tetap melakukan Layanan Kesehatan sesuai dengan kewajibannya.
2. Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai tarif baru yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak.
3. Berakhirnya Perjanjian ini karena sebab apapun tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang telah timbul namun belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan didalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.
4. Jika salah satu Pihak melanggar seluruh dan/atau sebagian ketentuan Perjanjian ini termasuk ketentuan mengenai pernyataan dan jaminan, maka Pihak lainnya berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian ini.
5. Untuk keperluan pengakhiran Perjanjian ini, **Para Pihak** sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga tidak diperlukan adanya suatu keputusan pengadilan terlebih dahulu dalam suatu pengakhiran Perjanjian.

PASAL 11

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyatakan kewenangannya untuk membuat Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini, serta telah mendapatkan semua persetujuan yang diperlukan untuk sahnyanya pembuatan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian.

2. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyatakan berwenang dan berhak untuk menjalankan usaha-usahanya dan mempunyai semua izin yang diperlukan untuk menjalankan usahanya tersebut serta melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
3. **PIHAK PERTAMA** menjamin untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik sesuai standar pelayanan medis yang diterapkan di Rumah Sakit.
4. **PIHAK PERTAMA** wajib untuk memberikan secara tertulis resume medis Peserta atau Tertanggung atas permintaan tertulis **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** menjamin telah memiliki izin tertulis dari Peserta atau Tertanggung yang bersangkutan, resume medis ditujukan secara rahasia kepada pejabat **PIHAK KEDUA** atau dokter Penanggung Jawab medis **PIHAK KEDUA** yang ditunjuk secara sah dan tertulis oleh **PIHAK KEDUA**.
5. **PIHAK KEDUA** menjamin akan mempergunakan resume medis untuk maksud dan tujuan yang sebaik-baiknya untuk kepentingan Peserta atau Tertanggung serta menjaga kerahasiaan medis Peserta atau Tertanggung kepada pihak lain. **PIHAK KEDUA** menyatakan mengambil alih seluruh tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dari segala akibat yang timbul jika Peserta atau Tertanggung berkeberatan resume medisnya dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** atau oleh Pihak lain.
6. **Para Pihak** menjamin akan memenuhi dan mematuhi seluruh syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya.
7. **Para Pihak** menjamin akan menghormati dan menjaga kredibilitas masing-masing Pihak terutama dalam menjalankan dan melaksanakan Perjanjian ini.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
2. Apabila musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan dan untuk pelaksanaan dari Perjanjian ini serta seluruh akibatnya **Para Pihak** sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak akan berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil.
3. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, maka **Para Pihak** wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 13

KORESPONDENSI

Bahwa setiap surat menyurat, pemberitahuan, permintaan, persetujuan, perubahan dan lain-lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dan ditujukan kealamat sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA,

1. PIHAK PERTAMA

PT. DISA PRIMA MEDIKA

Alamat : Banjararum Selatan No.7 Mondoroko, Kec.Singosari,
Malang
Up : dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
HP/WA : 0812 5299 885
Email : disaprimamedika@gmail.com

A. RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

Alamat : Banjararum Selatan No.7 Mondoroko, Kec.Singosari, Malang
Up : dr. Nur Mazidah
Telp : (0341) 458679
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
Humas & Marketing : Mayputri Nabilla, A.Md.Kes
HP/WA : 0811 3507 164
Email : marketingrsphm@gmail.com
Keuangan : Lilik Kurniati
HP/WA : 0813 3142 9720
Email : keuangan@malang.rs-primahusada.com

B. RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO

Alamat : Jl. Raya Surabaya - Malang No.Km.54,Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan
Up : dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Telp : 0813 1557 4065
Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
Humas & Marketing : Rizqi Gitari fernanda, Amd. kep
HP/WA : 0813 1557 4065
Email : backupdatamarketingphs@gmail.com
Keuangan : Prisna Sandy Faradilla, S. ST
HP/WA : 0821 4203 6398
Email : keuanganrsphs@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

PT.Golf Taman Dayu
Jl. Raya Surabaya Malang KM 48, Karangjati Pandaan 67156 Pasuruan

Telephon : (0343 6741234)
Faksimili : (0343 6741280
UP : Ibu Diyani
Jabatan : Cluster HR Manager Tanly Hospitality

3. Bilamana terjadi perubahan alamat dan/atau nomor rekening Para Pihak, maka Pihak yang alamat dan/atau nomor rekeningnya mengalami perubahan wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.

PASAL 14

HAL-HAL YANG BELUM DIATUR DAN PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian oleh Para Pihak secara musyawarah dan mufakat dan akan dicantumkan didalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja sama ini.

PASAL 15

KEADAAN MEMAKSA

1. Dalam hal salah satu Pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini karena kejadian diluar kendali yang wajar dari Pihak yang terkena dampak, termasuk, namun tidak terbatas pada bencana alam, tindakan perang, cuaca ekstrim, kebakaran atau bencana alam lainnya, epidemi,kerusuhan,demonstrasi massa, sabotase dan blockade (selanjutnya disebut “ Keadaan Memaksa “), maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya Keadaan Memaksa.
2. Kelalaian Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa untuk memberitahukan kejadian tersebut menyebabkan Keadaan Memaksa dianggap tidak ada dan Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus tetap melaksanakan Perjanjian ini sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
3. Jika Keadaan Memaksa terjadi lebih dari 14(empat belas) hari, maka Para Pihak akan membicarakan kembali kelanjutan Perjanjian ini.

PENUTUP

- Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian, dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA PT. Disa Prima Medika	PIHAK KEDUA PT. Golf Taman Dayu
(<u>dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE</u>) Direktur	(<u>Michael Christafel</u>) General Manager

Lampiran 1. Daftar Pengecualian

DAFTAR PENGEUALIAN

Pelayanan kesehatan/tindakan yang tidak ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** :

- 1 Cedera atau penyakit yang ditimbulkan secara langsung maupun tidak langsung akibat :
 - a. perang, segala tindakan peperangan baik yang dinyatakan maupun tidak, mengemban tugas militer, keikutsertaan secara langsung dalam huru-hara, pemogokan dan pergolakan sipil atau pemberontakan, teroris.
 - b. tindakan kriminal / tindakan melanggar hukum.
 - c. usaha bunuh diri atau cedera yang diakibatkan oleh kesengajaan sendiri.
2. Produk yang dibeli secara bebas atau tidak diperlukan secara medis termasuk: sabun mandi, tissue, pembalut, bedak, obat kumur, pasta gigi, sikat gigi, obat gosok (balsem, minyak angin), susu (terkecuali susu low lactosa untuk anak penderita diare yang di rawat inap), makanan bayi, tagihan telephon dan fax, laundry, obat – obatan yang dibeli diluar apotik serta vitamin dan food supplement yang secara medis tidak diperlukan dan tidak berhubungan dengan penyakitnya.
3. Biaya pembelian alat-alat bantu kecuali penyewaan alat tersebut selama perawatan-inap di Rumah Sakit.
4. Alat pacu jantung, Ring, Sten, Prothesa, Hearing Aid, dan organ tubuh pada tindakan transplantasi termasuk sumsum tulang.
5. Penyakit-penyakit di bawah ini serta segala akibat yang ditimbulkannya :
 - a. Penyakit menular sexual dan Penyakit yang timbul akibat Hubungan Sexual.
 - b. HIV-AIDS (Human Immunodeficiency Virus - Acquired Immune Deficiency Syndrom) & ARC (AIDS Related Complex).
 - c. Penyalahgunaan obat, penggunaan alkohol, narkotik, obat bius dan sejenisnya.
 - d. Disfungsi seksual, mikro penis, Ejakulasi dini, Impotensi, Frigiditas.
 - e. Penyakit jiwa / penyakit mental lainnya, termasuk segala jenis Neurosis, Manifestasi dari gangguan kejiwaan atau Psikosomatis, segala jenis Psikosis, Gangguan Kepribadian.
 - f. Gangguan perkembangan seperti Gangguan wicara, Autisme.
 - g. Kontaminasi radioaktif.
 - h. Sirkumsisi (sunat) yang dilakukan pada Peserta yang berusia diatas 2(dua) tahun atau yang dilakukan pada Peserta yang berusia sampai dengan 2(dua) tahun tanpa indikasi medis, tindik, tattoo.
6. Perawatan dan pengobatan yang berhubungan dengan :
 - a. kesuburan (infertilitas), segala pengujian dan perawatan kemandulan, dan usaha untuk mendapatkan keturunan antara lain: bayi tabung, hidrotubasi dan akibat-akibat yang ditimbulkan karena pengobatan-pengobatan tersebut diatas.

- b. Terapi hormonal termasuk perawatan pra dan post menopause serta akibat-akibat yang ditimbulkan karena pengobatan-pengobatan tersebut diatas.
 - c. Gangguan hormonal dan gangguan menstruasi.
7. Istirahat untuk pemulihan atau perawatan di Sanatorium dan Rumah Sakit Khusus termasuk pengobatan untuk tujuan penyembuhan seperti lelah mental atau lelah fisik.
8. Perawatan dan pengobatan yang berhubungan dengan penyakit menular yang diharuskan oleh hukum (pemerintah) untuk diisolasi / dikarantinakan dan wabah penyakit.
9. Setiap perawatan atau pembedahan terhadap kelainan bawaan / cacat kongenital (penyakit atau penyakit yang dibawa sejak lahir), hereditas (penyakit keturunan) antara lain: Atresia Ani, VSD (Ventricular Septal Defect), ASD (Atrial Septal Defect), bibir sumbing, deviasi septum, cacat tulang, debil, eimbicil, down syndrom , kretinis, thalassemia, hemophilia.
10. Penyakit ayan (epilepsi).
11. Perawatan dan pengobatan yang berhubungan dengan tujuan estetika termasuk operasi plastik atau bedah / perawatan kosmetik, perawatan khusus untuk pengurangan atau penambahan berat badan dan peningkatan tinggi badan, tindakan orthodontic.
12. Setiap pemeriksaan kesehatan atau fisik secara rutin / berkala, terapi fisik, Check-up kesehatan atau test-test yang tidak berhubungan dengan pengobatan atau diagnosa kondisi yang dijamin atau pemeriksaan yang tidak diperlukan secara medis termasuk Obstructive Sleep Apnea (OSA), Test dengan tujuan screening, obat-obatan atau pemeriksaan preventif termasuk semua jenis imunisasi-vaksinasi.
13. Perawatan atau Pengobatan yang bersifat Eksperimental serta pelayanan kesehatan yang belum diakui sebagai pengobatan medis standar di bidang kedokteran (DEPKES RI), antara lain: Pijat, dukun, ramuan tradisional, jamu, akupunktur oleh sinthe, akupresur, terapi ozon, terapi hyperbaric, hidroterapi, chiropractic, mesoterapi dan pengobatan lain yang sejenis.
14. Cedera atau penyakit yang timbul sebagai akibat dari keikutsertaan dalam aktifitas berbahaya antara lain: panjat tebing, panjat gedung, mendaki gunung, berburu, terjun payung, bungee jumping, terbang layang, kegiatan-kegiatan bawah air yang memerlukan perlengkapan bernapas, berkuda, olah raga bela diri, olah raga profesional, perlombaan kecepatan dengan menggunakan kendaraan bermesin seperti mobil, motor, gokart, perahu, serta keikutsertaan pada penerbangan non komersil / tidak terjadwal.
15. Biaya pemberi jasa medis yang dikenakan oleh keluarga dekat Peserta atau oleh seseorang yang secara normal tinggal serumah dengan Peserta.

16. Biaya pemberian jasa medis yang dikenakan kepada Tamu maupun Pengunjung dari **PIHAK KEDUA**.
17. Biaya-biaya yang telah ditanggung Asuransi Tenaga Kerja, Organisasi Jaminan Sosial / JAMSOSTEK / ASKES / BPJS atau perusahaan asuransi lain.